Droit de la consommation

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-20

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Le droit protecteur du consommateur face au professionnel : qualité des parties, information et prix affichés, sécurité des produits, clauses abusives, pratiques déloyales, crédit à la consommation et voies de recours — mécanismes et notions, cadre malien nommé en général, cas entièrement fictifs.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La notion de consommateur et de professionnel
• Leçon 2 — L'obligation d'information et l'affichage des prix
• Leçon 3 — La sécurité des produits et services
• Leçon 4 — Les clauses abusives dans les contrats de consommation
• Leçon 5 — Les pratiques commerciales déloyales et trompeuses
• Leçon 6 — Le crédit à la consommation : aperçu
• Leçon 7 — Les recours du consommateur et les associations de consommateurs
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Chaque jour, à Bamako comme partout, des milliers de contrats se forment en quelques secondes : un téléphone acheté au marché, un abonnement souscrit à une agence, un réfrigérateur payé en plusieurs fois. Ces contrats ont une particularité que le droit commun des obligations, étudié en DRO-L2-01, ne suffit pas à traiter : l'une des parties sait, l'autre ignore ; l'une rédige, l'autre adhère ; l'une vend cent fois par jour, l'autre achète une fois en plusieurs années. Le droit de la consommation est né de ce constat de déséquilibre structurel, et il le corrige par des techniques propres : informer avant de vendre, garantir la sécurité des produits, neutraliser les clauses abusives, sanctionner les pratiques déloyales, encadrer le crédit et organiser des recours accessibles.

Ce cours prolonge la théorie du contrat et le droit commercial général du côté de la partie faible. Il enseigne des notions et des mécanismes : qui est consommateur, ce que le professionnel doit dire avant la vente, ce qu'il ne peut pas écrire dans ses contrats, ce qu'il ne peut pas faire pour vendre, et ce que l'acheteur lésé peut entreprendre. Comme dans toute la filière, les règles précises — seuils, délais, sanctions chiffrées — se lisent dans les textes maliens de protection du consommateur en vigueur, que le cours nomme en général sans jamais les détailler : l'étudiant apprend ici la grille d'analyse, pas un code par cœur. Cette prudence n'affaiblit pas le cours, elle le rend durable : les notions de déséquilibre, d'information substantielle et de pratique déloyale traversent les réformes, quand les seuils et les montants, eux, changent avec les textes et doivent toujours être revérifiés à la source.

La méthode de travail est celle des leçons : chaque notion est d'abord définie et discutée, puis éprouvée sur un document fictif rédigé pour le cours — une affiche de prix à contrôler, un contrat d'abonnement dont trois clauses sont abusives et semées à dessein, une offre de crédit dont chaque franc du coût se calcule et se revérifie. Les vendeurs, marques et produits de ces cas n'existent pas ; les situations, elles, ressemblent à celles qu'un juriste rencontre chaque semaine dans la pratique du marché malien, entre boutiques formelles et commerce informel, que le cours nomme comme un contexte sans jamais le chiffrer. Le cours suppose connus le contrat de DRO-L2-01, la vente commerciale de DRO-L2-08 et les modes alternatifs de DRO-L2-19, auxquels il renvoie chaque fois qu'un mécanisme prolonge l'autre.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Qualifier un acheteur de consommateur ou de professionnel selon le critère de la finalité de l'acte, et discuter les zones limites de la notion.
- Décrire le contenu de l'obligation d'information du professionnel et contrôler un affichage de prix sur ses points essentiels.
- Expliquer l'obligation générale de sécurité des produits et le déroulement d'un retrait ou d'un rappel, en mécanismes et par fonctions.
- Analyser une clause de contrat de consommation par la méthode en trois temps : repérer, qualifier au regard du déséquilibre significatif, sanctionner.
- Classer une pratique commerciale dans les familles trompeuse, agressive ou licite, en la testant sur ses critères.
- Décomposer le coût total d'un crédit à la consommation fictif, le calculer sous des taux d'exercice étiquetés et le comparer au paiement comptant.
- Ordonner les recours du consommateur en parcours gradué, de la réclamation amiable au juge, en passant par les associations et le contrôle administratif.

Leçon 1 — La notion de consommateur et de professionnel

Le droit de la consommation ne protège pas tout le monde contre tout le monde : il protège une qualité contre une autre. Est consommateur, selon la notion doctrinale classique, la personne qui se procure un bien ou un service pour un usage étranger à son activité professionnelle — pour ses besoins personnels, familiaux ou domestiques. Le critère décisif n'est donc pas ce que l'on achète, mais la finalité de l'achat : le même ordinateur est un bien de consommation entre les mains de l'étudiante qui révise ses cours, et un outil professionnel dans le bureau du comptable qui l'a acheté pour sa clientèle. La qualification se fait acte par acte, et non personne par personne.

En face, le professionnel est celui qui agit dans le cadre de son activité — commerçant, artisan, prestataire, entreprise ou organisme — de manière habituelle et organisée. Entre les deux, la doctrine et les textes discutent des zones grises : la personne morale peut-elle être consommateur lorsqu'elle agit hors de son objet ? Le professionnel qui achète un bien sans rapport avec sa spécialité — le garagiste qui souscrit un abonnement de musique — mérite-t-il protection pour cet acte-là ? Ces extensions se

débattent, et certains textes protègent par endroits une figure voisine, le non-professionnel, sans la confondre avec le consommateur : l'étudiant retiendra que la réponse dépend du texte applicable, à consulter, et non d'une étiquette collée une fois pour toutes.

Pourquoi un droit spécial pour cette relation ? Parce que le déséquilibre y est structurel et triple. Déséquilibre d'information : le professionnel connaît le produit, ses défauts possibles et le sens des clauses ; le consommateur découvre. Déséquilibre de rédaction : le contrat est pré-rédigé par le professionnel, proposé en adhésion — à prendre ou à laisser. Déséquilibre économique enfin : l'enjeu d'un litige est souvent faible pour le consommateur isolé, alors que la clause ou la pratique litigieuse, répétée sur des milliers de ventes, rapporte beaucoup au professionnel. Le droit de la consommation est l'ensemble des techniques qui corrigent ces trois déséquilibres : c'est sa définition fonctionnelle, qui commande tout le cours.

L'essentiel
Consommateur : celui qui acquiert pour une finalité étrangère à son activité professionnelle ; professionnel : celui qui agit dans le cadre de la sienne. La qualification se fait acte par acte, et le droit spécial se justifie par un triple déséquilibre — d'information, de rédaction, d'enjeu économique.

Exemple — Test de qualification — cinq acheteurs fictifs à classer

```
CAS D'EXERCICE — personnes et achats entièrement fictifs.

1. Mme K., enseignante, achète un téléphone pour son
usage personnel. FINALITÉ : privée.
→ CONSOMMATRICE face à la boutique professionnelle.
2. M. D., menuisier, achète une scie pour son atelier.
FINALITÉ : son activité même.
→ PROFESSIONNEL pour cet achat : pas de protection
de consommateur sur ce contrat.
3. Le même M. D. achète un téléviseur pour son salon.
FINALITÉ : domestique.
→ CONSOMMATEUR pour cet acte, bien qu'artisan.
4. Une école privée fictive achète des bancs pour ses
classes. FINALITÉ : son activité d'enseignement.
→ Achat professionnel pour cet acte, même si
l'école ne « vend » rien aux élèves.
5. Mme K. achète des tissus pour les revendre au marché
le week-end, en plus de son emploi.
FINALITÉ : revente, donc activité économique, même
occasionnelle et modeste.
→ PAS consommatrice pour cet achat de stock.

Lecture : on ne classe jamais une personne, on classe
un acte, en posant une seule question : pour quoi
l'achat est-il fait ?
```

À retenir

• Le critère de qualification est la finalité de l'acte, jamais l'identité ou la profession de l'acheteur.

• La même personne est consommatrice pour un achat et professionnelle pour un autre, selon l'usage visé.

• Le déséquilibre protégé est triple : information, rédaction du contrat, poids économique du litige répété.

Exercice

Un étudiant en droit achète une imprimante. Dans un premier cas, il l'utilise pour imprimer ses cours et les photos de famille. Dans un second cas, il monte une petite activité d'impression payante pour les étudiants de sa résidence et achète la même imprimante pour ce service. Qualifie chaque achat, puis explique ce qui, dans la seconde situation, ferait éventuellement discuter la frontière (usage mixte) et pourquoi la qualification se décide sur la finalité dominante de l'acte.

✔ Corrigé
Premier cas : usage personnel et familial, finalité étrangère à toute activité économique — l'étudiant est consommateur, et la boutique qui lui vend est le professionnel ; les protections du cours s'appliquent au contrat. Second cas : l'imprimante est l'outil d'une activité de prestation rémunérée, même modeste et même exercée à temps partiel — l'achat vise cette activité, la qualification de consommateur s'écarte pour cet acte. Zone de discussion : si l'usage était réellement mixte — impressions personnelles le soir, service payant le jour —, la doctrine raisonne sur la finalité dominante et sur le lien direct avec l'activité : plus l'usage professionnel est central dans la décision d'achat, plus la qualification professionnelle s'impose ; et le texte applicable peut, selon les matières, protéger ou non une figure intermédiaire, ce qui se vérifie dans les textes en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'obligation d'information et l'affichage des prix

Le premier correctif du déséquilibre est l'information : avant même de vendre, le professionnel doit dire. Cette obligation précontractuelle porte sur des catégories constantes : les caractéristiques essentielles du bien ou du service — ce qu'il est, ce qu'il fait, ses limites — ; le prix, complet et compréhensible, c'est-à-dire le montant total que le consommateur paiera, et non un prix d'appel que des frais viendraient gonfler ensuite ; les conditions de la vente — livraison, exécution, garanties, possibilités de retour lorsqu'elles existent. L'information doit être lisible et compréhensible : un prix écrit en caractères minuscules au dos d'une affiche, ou annoncé dans une langue que le client ne comprend pas, manque sa fonction même si, formellement, il a été « donné ».

L'affichage des prix est la forme la plus visible de cette obligation : le prix se lit avant l'achat, sans avoir à le demander, de sorte que le consommateur puisse comparer et décider. Au Mali, cette exigence rencontre des enjeux pratiques que le cours décrit

sans les chiffrer : une part importante des échanges se déroule dans le commerce informel, où les prix se négocient oralement et où l'étiquette est rare ; la négociation elle-même n'est pas un manquement — c'est une pratique commerciale —, mais elle déplace le moment de l'information et rend plus précieuse encore la clarté sur ce qui est compris dans le prix convenu : le produit seul, ou aussi le transport, l'installation, la garantie ? L'enseignement pratique de la leçon est un réflexe de contrôle : que manque-t-il, sur cette affiche ou cette étiquette, pour qu'un acheteur décide en connaissance de cause ?

L'obligation d'information se prolonge dans les documents : factures et reçus — qui prouvent l'achat, son prix et sa date, et conditionnent l'exercice des recours de la leçon 7 —, étiquetage des produits — composition, origine, mode d'emploi, avertissements — et notices en langue compréhensible. Le manquement à informer n'est pas un détail de politesse commerciale : il vicie le consentement du consommateur, expose le professionnel aux sanctions prévues par les textes applicables, et constitue souvent le premier maillon des pratiques trompeuses étudiées à la leçon 5 — car la frontière entre « ne pas tout dire » et « induire en erreur » se franchit vite. Le juriste apprend donc à lire une information comme un dossier : complète ? exacte ? au bon moment ? compréhensible par son destinataire ?

L'essentiel
Avant la vente, le professionnel doit une information complète, exacte et compréhensible : caractéristiques essentielles, prix total, conditions. L'affichage rend le prix lisible avant l'achat ; factures, étiquettes et notices prolongent l'obligation et servent de preuves pour les recours.

Exemple — Affiche et étiquette fictives à contrôler — conformités et manques

```
DOCUMENT D'EXERCICE — boutique et produit fictifs.

— AFFICHE EN VITRINE de la boutique « Zambougou
Électro » (fictive), pour un ventilateur « AirFrais »
(marque fictive) :
« Super promo ! Ventilateur AirFrais : 15 000 F
seulement ! (voir conditions en magasin) »
MANQUES REPÉRÉS :
• prix « seulement » sans dire s'il comprend le
montage et la livraison — le total réel est incertain ;
• renvoi à des « conditions » non affichées : le prix
annoncé ne permet pas de décider en connaissance
de cause ;
• aucune caractéristique : puissance, taille, bruit,
consommation — rien ne permet de comparer.

— ÉTIQUETTE du même produit, en rayon :
« Ventilateur AirFrais — 3 vitesses — hélice 40 cm
Prix : 15 000 F (montage offert, livraison en sus
au tarif affiché au comptoir) »
POINTS CONFORMES À L'ESPRIT DE L'OBLIGATION :
• caractéristiques essentielles présentes ;
• prix relié à ce qu'il comprend et à ce qu'il ne
comprend pas (livraison en sus, tarif localisé) ;
• information lisible AVANT l'achat, sans démarche.

Conclusion du contrôle : la même boutique informe
mal en vitrine et correctement en rayon — l'obligation
s'apprécie support par support.
```

À retenir

- Le prix à informer est le prix total : ce que le consommateur paiera réellement, frais compris ou frais signalés.
- Une information illisible, incompréhensible ou renvoyée à des conditions invisibles manque son obligation.
- La facture et le reçu sont des pièces du droit : ils prouvent l'achat et ouvrent les recours.

Exercice

Un vendeur fictif propose un téléphone « à partir de 40 000 F ». Au moment de payer, le client découvre que ce prix vaut pour le modèle de base indisponible, que le modèle présent coûte davantage, et que la coque et le chargeur, présentés sur la même table, sont en sus. Analyse l'information donnée au regard des catégories de l'obligation (caractéristiques, prix total, conditions) et dis à quel moment de la relation le manquement se situe, puis quel autre chapitre du cours ce dossier prépare.

✔ Corrigé
Le manquement est précontractuel : il se situe avant la conclusion, au moment où le consommateur forme sa décision. Sur le prix : le montant annoncé n'est pas le prix total du bien effectivement disponible ni même de celui présenté — l'acheteur ne peut comparer ni décider ; l'expression « à partir de » masque l'indisponibilité du modèle au prix annoncé. Sur les caractéristiques : présenter coque et chargeur sur la même table sans signaler qu'ils sont en sus entretient une confusion sur ce que le prix comprend. Sur les conditions : rien n'est dit avant la caisse. Ce dossier prépare la leçon 5 : les mêmes faits, s'ils traduisent une intention d'attirer le client sur un prix que le vendeur sait ne pas pouvoir tenir, basculent de l'information insuffisante vers la pratique trompeuse — la différence tient à la manœuvre, et les deux qualifications peuvent se cumuler devant les textes applicables. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La sécurité des produits et services

Informer ne suffit pas si le produit blesse. Le droit de la consommation pose donc une obligation générale de sécurité : les produits et les services mis sur le marché doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de leur nature, de leur destination et de l'information qui les accompagne. L'attente légitime est la mesure : un couteau coupe, et c'est sa fonction ; mais sa lame ne doit pas se détacher de son manche. Un jouet n'a pas à être indestructible, mais ses petites pièces ne doivent pas se détacher au premier usage prévisible d'un enfant. La sécurité s'apprécie donc par produit, en tenant compte de l'usage normal et des usages raisonnablement prévisibles — y compris les mauvais usages que le professionnel devait anticiper.

Cette obligation en commande deux autres, déjà étudiées sous un autre angle : l'information sur les risques — avertissements, notices, précautions d'emploi, qui font partie intégrante de la sécurité du produit — et la réparation lorsqu'un produit défectueux cause un dommage, matière de la responsabilité du fait des produits défectueux rencontrée en DRO-L2-02, à laquelle la présente leçon renvoie pour les conditions de la réparation. Le droit de la consommation ajoute une dimension collective : le produit dangereux encore en rayon menace tous les acheteurs futurs, pas seulement la victime d'hier. C'est pourquoi les pouvoirs publics disposent d'une fonction de surveillance du marché, exercée par l'administration chargée du contrôle : inspections, prélèvements, injonctions de mise en conformité, et mesures de retrait lorsqu'un produit présente un risque.

Le retrait et le rappel sont les mécanismes correcteurs de cette surveillance, et le professionnel en est le premier acteur : dès qu'il sait — ou devrait savoir — qu'un produit vendu présente un danger, il doit cesser de le vendre (retrait des rayons), informer les acheteurs déjà servis et organiser la reprise ou la réparation (rappel), en lien avec l'administration de contrôle. Ces opérations se déroulent en étapes relatives : détection du danger, décision et traçabilité des lots concernés, information du public par les canaux adaptés, reprise effective, puis bilan. Le professionnel qui signale et

corrige protège à la fois les consommateurs et sa propre responsabilité ; celui qui dissimule aggrave la sienne sur tous les plans — civil, administratif et, selon les textes, pénal.

L'essentiel
Les produits et services doivent offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, eu égard à leur nature et à leur usage prévisible. Le professionnel qui découvre un danger doit retirer, informer et rappeler ; l'administration chargée du contrôle surveille le marché et peut imposer les mesures.

Exemple — Dossier produit fictif — une rallonge électrique qui chauffe : du signalement au rappel

```
DOSSIER D'EXERCICE — produit, marque et boutique fictifs.

Produit : rallonge électrique « VoltPlus » (marque
fictive), vendue par la boutique « Zambougou Électro »
(fictive). Défaut constaté : la prise moulée chauffe
anormalement et ramollit lors d'un usage prolongé
d'appareils puissants — risque de brûlure et de départ
de feu. Défaut sobre, invisible à l'achat.

ÉTAPES RELATIVES DU TRAITEMENT :
1. SIGNALEMENT — trois clientes rapportent la même
surchauffe ; la boutique consigne les retours au
lieu de les traiter comme des cas isolés.
2. QUALIFICATION — le point commun est le même lot ;
le défaut touche la sécurité, pas le confort :
l'obligation générale de sécurité est en jeu.
3. RETRAIT — la boutique cesse immédiatement la vente
du lot et l'isole en réserve, en attendant les
consignes ; aucun nouvel acheteur n'est exposé.
4. INFORMATION — avis affiché en boutique et message
aux acheteurs identifiés par leurs factures :
cesser l'usage, rapporter le produit.
5. RAPPEL ET TRAITEMENT — reprise contre remboursement
ou remplacement par un modèle sûr, au choix du
client ; le fournisseur du lot est saisi.
6. SUIVI — l'administration chargée du contrôle est
informée du dossier ; la boutique conserve la
traçabilité : nombre vendu, nombre rapporté.

Si un dommage était déjà survenu, s'ajouterait la
question de la réparation — renvoi à DRO-L2-02.
```

À retenir

- La sécurité due est celle de l'attente légitime : elle dépend du produit, de sa destination et des usages prévisibles.
- Retrait (cesser de vendre) et rappel (reprendre ce qui est vendu) sont deux gestes distincts et complémentaires.

• La traçabilité — factures, lots — est la condition matérielle d'un rappel qui fonctionne.

Exercice

Une boutique fictive apprend, par la rumeur du marché et sans aucune réclamation d'acheteur, qu'un lot de chargeurs qu'elle a vendu serait contrefait et présenterait un risque d'échauffement. Le gérant hésite : « personne ne s'est plaint, attendons ». Analyse cette position au regard de l'obligation de sécurité et des mécanismes de la leçon, en distinguant ce qui relève de la preuve du danger, ce qui relève de la précaution, et les gestes attendus du professionnel à ce stade.

✔ Corrigé

La position du gérant confond l'absence de victime et l'absence de danger : l'obligation de sécurité est une obligation de prévention, qui naît du risque, non du dommage. Sur la preuve : à ce stade, le professionnel n'a pas à attendre une certitude d'expert pour agir ; des indices sérieux et concordants — contrefaçon alléguée, risque d'échauffement propre à ce type de produit — déclenchent un devoir de vérification : identifier le lot, interroger le fournisseur, examiner le stock. Sur la précaution : pendant la vérification, le geste proportionné est la suspension de la vente du lot concerné — un retrait conservatoire — plutôt que la continuation des ventes. Si le risque se confirme : information des acheteurs identifiables, rappel avec reprise, et information de l'administration chargée du contrôle, qui coordonne la surveillance du marché. Attendre les plaintes expose les acheteurs pendant l'attente et aggrave la position du professionnel sur tous les plans ; agir tôt coûte un stock immobilisé, agir tard peut coûter un incendie et une responsabilité. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les clauses abusives dans les contrats de consommation

Le contrat de consommation est le plus souvent un contrat d'adhésion : le professionnel rédige, le consommateur signe. Le contrôle des clauses abusives est la réponse du droit à ce pouvoir de rédaction. Est abusive, dans la notion classique que ce cours enseigne, la clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Chaque mot compte : un déséquilibre — la clause charge un camp et soulage l'autre ; significatif — toute différence n'est pas un abus, le contrat peut légitimement répartir des charges inégales lorsqu'elles se compensent ou se justifient ; au détriment du consommateur — c'est la partie faible qui doit être grevée. Les exemples-types se reconnaissent à leur mécanisme : le professionnel se réserve de modifier seul le prix ou le service ; il s'exonère de sa responsabilité ; il impose au consommateur des pénalités sans réciprocité ; il fait renoncer le consommateur à ses recours.

Pour analyser une clause, le juriste suit une méthode en trois temps. Repérer d'abord : lire le contrat entier, car l'abus se cache rarement dans la clause que l'on montre — il loge dans les conditions générales, les renvois et les annexes ; la rédaction elle-même

est un indice, une clause noyée ou illisible étant déjà suspecte. Qualifier ensuite : mesurer le déséquilibre en comparant ce que la clause donne et ce qu'elle retire à chaque partie, et rechercher sa justification — la clause sert-elle l'exécution normale du contrat, ou seulement la commodité du rédacteur ? Sanctionner enfin : la clause qualifiée d'abusive est écartée du contrat — elle est réputée non écrite, dans la technique classique —, le reste du contrat survivant en principe, de sorte que le consommateur conserve le bien ou le service sans la charge abusive ; s'y ajoutent, selon les textes et les procédures, des actions collectives et des contrôles qui dépassent le litige individuel.

Les textes organisent ce contrôle par des techniques que le cours nomme sans en reproduire le contenu : certains établissent des listes de clauses interdites en toutes circonstances — la technique dite de la liste noire — et des listes de clauses présumées abusives, que le professionnel peut tenter de justifier — la technique dite de la liste grise ; à défaut de liste applicable, le juge apprécie le déséquilibre significatif au cas par cas. La leçon qui suit applique la méthode au contrat fictif rédigé pour ce cours : huit clauses, dont trois abusives semées à dessein. L'exercice est le métier même : dans la pratique, nul ne signale les clauses abusives ; il faut les trouver.

L'essentiel
Clause abusive : celle qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Méthode : repérer dans tout le contrat, qualifier en comparant charges et justifications, sanctionner par l'éviction de la clause, le contrat survivant. Les listes noire et grise sont des techniques de textes, non des listes à réciter.

Exemple — Contrat fictif d'abonnement à une salle de sport — huit clauses, trois abusives à repérer

```
MODÈLE D'EXERCICE — contrat rédigé pour ce cours,
salle « FormePlus » fictive. Ne pas utiliser tel quel.

Clause 1 — Objet : accès aux installations et aux
cours collectifs pendant la durée de l'abonnement.
Clause 2 — Prix : le montant de l'abonnement est
indiqué au recto et reste fixe pendant l'engagement.
Clause 3 — « La salle peut modifier à tout moment les
horaires, les cours et le prix, sans que l'abonné
puisse résilier ni être remboursé. » >>> À ANALYSER
Clause 4 — Résiliation par l'abonné possible à tout
moment, avec remboursement des mois non utilisés.
Clause 5 — « En signant, l'abonné renonce à toute
réclamation et à tout recours, en justice ou ailleurs,
concernant l'exécution du présent contrat. » >>> À ANALYSER
Clause 6 — La salle assure l'entretien des appareils
et la sécurité des installations.
Clause 7 — « Toute période commencée est due en
entier ; en cas de retard de paiement, une pénalité
égale au prix d'un abonnement mensuel complet
s'ajoute, et la salle conserve les sommes déjà
versées à titre de dédommagement. » >>> À ANALYSER
Clause 8 — Les litiges sont soumis d'abord à une
tentative de règlement amiable entre les parties.

>>> PISTES (développées en TD 1) : 3 = modification
unilatérale sans contrepartie ni sortie possible ;
5 = renonciation générale aux recours ; 7 = pénalité
sans proportion ni réciprocité, cumulée à la
conservation des sommes.
```

À retenir

- L'abus se mesure à un déséquilibre significatif et injustifié, pas à la seule inégalité des clauses.
- La sanction classique écarte la clause et conserve le contrat : le consommateur garde le service, perd la charge.
- Une clause illisible ou noyée dans les conditions générales cumule un défaut d'information et un indice d'abus.

Exercice

Dans le contrat fictif de la leçon, un étudiant soutient que la clause 2 est abusive parce que « le prix est fixe, donc le consommateur ne profite jamais d'une baisse ». Un autre soutient que la clause 8 est abusive parce qu'« elle oblige à négocier avant d'aller en justice ». Réfute ou nuance chaque affirmation par la méthode de la leçon (déséquilibre ? significatif ? au détriment de qui ? justification ?), et conclus sur la qualification de chaque clause.

✔ Corrigé
Clause 2 : la fixité du prix pendant l'engagement lie les deux parties et protège le consommateur contre les hausses unilatérales — c'est la réciproque exacte de ce que la clause 3 s'arroge. Ne pas profiter d'une baisse éventuelle est la contrepartie normale d'un engagement de stabilité, pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur : la clause est licite, et même protectrice. Clause 8 : imposer une tentative amiable préalable ne ferme aucune porte — elle ordonne les recours, en renvoyant aux modes alternatifs de DRO-L2-19, et le juge reste saisissable après l'échec de la tentative ; le déséquilibre serait né si la clause avait rendu la voie amiable exclusive et définitive, ce qu'elle ne dit pas. Conclusion méthodologique : tout ce qui contraint le consommateur n'est pas abusif ; l'abus suppose un déséquilibre significatif dépourvu de justification, et c'est la comparaison des charges et des contreparties qui tranche, clause par clause. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les pratiques commerciales déloyales et trompeuses

Le contrôle des clauses protège le consommateur dans le contrat ; le contrôle des pratiques le protège avant et autour du contrat, là où se joue la décision d'achat. Une pratique commerciale est déloyale, dans la notion générale, lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère — ou peut altérer — de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen : le faire acheter ce qu'il n'aurait pas acheté, ou aux conditions qu'il n'aurait pas acceptées, s'il avait su. Le consommateur moyen est la mesure : ni le plus crédule ni le plus averti, mais l'acheteur normalement informé et raisonnablement attentif — mesure qui s'ajuste lorsqu'une pratique vise un public vulnérable, enfants ou personnes en difficulté, dont la faiblesse est connue du professionnel.

La première famille est celle des pratiques trompeuses, qui faussent l'information. Trompeuses par action : affirmations fausses ou présentations qui induisent en erreur — origine inventée, qualité exagérée, prix barré qui n'a jamais existé, disponibilité fictive, résultat promis sans base. Trompeuses par omission : taire une information substantielle que le consommateur moyen devait connaître pour décider — le caractère payant d'une option présentée comme incluse, la nature reconditionnée d'un appareil vendu au prix du neuf. La seconde famille est celle des pratiques agressives, qui ne faussent pas l'information mais la liberté : harcèlement commercial, visites ou appels répétés malgré le refus, pression par la présence prolongée au domicile, exploitation d'une situation de faiblesse ou d'urgence, envoi d'un produit non commandé en réclamant son paiement — la vente forcée, qui cumule souvent l'agression et la tromperie.

Il faut enfin distinguer ce que le droit tolère de ce qu'il sanctionne, car tout art de vendre n'est pas une déloyauté. La publicité comparative — comparer objectivement ses prix ou caractéristiques à ceux d'un concurrent identifiable — peut être licite si elle est loyale, vérifiable et non dénigrante ; le dénigrement — déprécier le concurrent par

des affirmations fausses ou malveillantes — relève au contraire de la concurrence déloyale autant que de la tromperie. L'éloge commercial ordinaire — « le meilleur accueil de Bamako » — est reçu par le consommateur moyen comme une emphase publicitaire, non comme une affirmation mesurable. Le critère de partage traverse tout le chapitre : la pratique a-t-elle altéré substantiellement la décision d'un consommateur moyen, par erreur ou par pression ? C'est à cette question que la grille de l'exemple fait répondre, pratique par pratique.

L'essentiel
Pratique déloyale : contraire à la diligence professionnelle et propre à altérer substantiellement le comportement du consommateur moyen. Trompeuses (par action ou par omission), elles faussent l'information ; agressives, elles faussent la liberté. La publicité comparative loyale et l'éloge ordinaire restent licites.

Exemple — Grille d'analyse — cinq pratiques fictives à classer et à justifier

```
CAS D'EXERCICE — pratiques, boutiques et produits fictifs.

P1. Une boutique affiche « −50 % » sur des téléphones
dont le prix de référence n'a jamais été pratiqué
par elle. → TROMPEUSE PAR ACTION : le prix barré
fictif crée une économie imaginaire qui altère la
décision du consommateur moyen.
P2. Un vendeur de panneaux solaires rend visite trois
fois à une cliente qui lui a dit non, en insistant
sur le risque de « rester dans le noir ». → AGRESSIVE :
répétition malgré refus et pression par la peur,
la liberté de choix est forcée, pas informée.
P3. Un opérateur fictif compare, chiffres vérifiables
et datés à l'appui, le prix de son abonnement à
celui d'un concurrent nommé, sans commentaire
méprisant. → LICITE (en principe) : publicité
comparative objective, loyale et vérifiable.
P4. Une affiche vante un « appareil neuf » en taisant
qu'il s'agit de matériel reconditionné. → TROMPEUSE
PAR OMISSION : la nature reconditionnée est une
information substantielle pour décider et payer
le juste prix.
P5. Une boutique envoie à des habitants un colis non
commandé, accompagné d'une facture à régler.
→ AGRESSIVE, forme de vente forcée : le produit
non sollicité ne crée aucune obligation de payer ;
la pression naît du sentiment d'être déjà débiteur.

Méthode : identifier le mécanisme (erreur ou
pression), le tester sur le consommateur moyen,
puis seulement qualifier.
```

À retenir

- La tromperie se commet aussi par silence : taire une information substantielle est une pratique trompeuse par omission.

• L'agressivité vise la liberté, non l'information : refus ignoré, pression, faiblesse exploitée, envoi non commandé.

• Le consommateur moyen est l'étalon du test — ajusté lorsque la pratique vise un public vulnérable connu.

Exercice

Une boutique fictive organise une « liquidation totale avant fermeture » et reconduit l'opération, à l'identique, à chaque saison depuis longtemps, sans jamais fermer. Un concurrent fictif publie alors une annonce affirmant, sans preuve, que cette boutique « vend des produits volés ». Classe chacune des deux pratiques, en précisant pour la première la famille et le mécanisme, et pour la seconde les deux terrains possibles de la sanction (protection du consommateur, protection du concurrent).

✔ Corrigé
La liquidation permanente est une pratique trompeuse par action : l'affirmation de fermeture est fausse, et son mécanisme est précisément de créer une urgence imaginaire — décider vite avant la disparition du magasin — qui altère substantiellement le comportement du consommateur moyen ; la répétition de l'opération est la preuve pratique de la fausseté. L'annonce du concurrent relève d'abord de la concurrence déloyale par dénigrement : une affirmation grave et non prouvée qui jette le discrédit sur un concurrent pour détourner sa clientèle ; elle devient aussi une pratique trompeuse à l'égard des consommateurs si elle les conduit à fuir la boutique sur la foi d'un fait inventé — les deux terrains se cumulent, l'un protégeant la loyauté entre professionnels, l'autre la qualité de la décision d'achat. Distinction à retenir : la publicité comparative licite compare des éléments vérifiables ; le dénigrement affirme des faits dépréciatifs sans base. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le crédit à la consommation : aperçu

Le crédit à la consommation permet d'acquérir tout de suite un bien que l'on paiera par fractions : il rend service — équiper un foyer sans attendre d'avoir épargné le prix entier — et il crée un risque symétrique, le surendettement, lorsque les engagements s'additionnent. Le droit n'en donne ici qu'un aperçu mécanique : comprendre de quoi se compose le prix d'un crédit, car c'est là que le consommateur est le plus faible — il compare des prix d'achat, jamais des coûts de financement. Première pièce : le capital, la somme effectivement mise à disposition ou le prix du bien financé. Deuxième pièce : les intérêts, prix du temps, calculés à partir d'un taux débiteur appliqué au capital pour la durée du crédit. Troisième pièce : les frais — dossier, assurance éventuelle, frais annexes — qui ne portent pas le nom d'intérêts mais alourdissent exactement de la même manière la somme finale.

Le coût total du crédit est la somme des intérêts et des frais : c'est lui, et lui seul, qui mesure ce que coûte le fait de ne pas payer comptant, et il commande deux réflexes d'analyse. Le premier est arithmétique : toujours ramener l'offre à trois nombres — coût total du crédit, total effectivement remboursé, montant de chaque mensualité —

avant toute comparaison, car deux offres de même capital et de même taux apparent peuvent diverger par leurs frais. Le second est protecteur : les textes encadrent le crédit par des mécanismes que le cours nomme sans les chiffrer — un plafond légal des taux, le taux d'usure, au-delà duquel un crédit ne peut être consenti et dont le niveau, fixé dans le cadre régional UEMOA et de la BCEAO pour les établissements concernés, se vérifie dans les textes en vigueur ; une information préalable renforcée de l'emprunteur ; un temps de réflexion ou de rétractation, mécanisme protecteur dont les modalités relèvent des textes ; la possibilité du remboursement anticipé, qui éteint le crédit avant son terme en épargnant les intérêts non courus.

L'exemple qui suit décompose une offre entièrement fictive, à taux d'exercice étiqueté : chaque calcul y est mené pas à pas et revérifié, et la comparaison au paiement comptant clôt le raisonnement — le crédit n'y est ni diabolisé ni vanté, il y est chiffré, ce qui est la seule manière honnête d'en décider. L'étudiant retiendra la hiérarchie des questions devant toute offre réelle : quel est le coût total ? quelle est la mensualité, et mon budget peut-il la porter durablement ? que se passe-t-il si je rembourse plus tôt, ou si je paie en retard selon les clauses du contrat — à relire avec la grille des clauses abusives de la leçon 4 ? Le crédit est un contrat de consommation comme un autre, auquel s'ajoute une seule particularité : son prix se paie dans le temps, et le temps se facture.

L'essentiel
Un crédit coûte le coût total du crédit : intérêts (taux débiteur × capital × durée) plus frais. Trois nombres à exiger : coût total, total remboursé, mensualité. Le taux d'usure est le plafond légal des taux, dont le niveau relève des textes et du cadre UEMOA/BCEAO — jamais un chiffre à réciter.

Exemple — Offre de crédit fictive complète — décomposition du coût et comparaison au comptant

```
OFFRE D'EXERCICE — établissement, produit et taux
entièrement fictifs. Taux d'exercice : il n'énonce
aucun taux légal ni aucun taux réel de marché.

Bien financé : réfrigérateur « FrigoStar » (marque
fictive), vendu par « Zambougou Électro » (fictive),
financé par l'établissement fictif « Crédit Sanka ».

Capital (prix du bien) ..... 300 000 F
Taux débiteur D'EXERCICE ..... 12 %
Durée de l'offre d'exercice ..... 12 mensualités
Intérêts simples (prorata de la durée) :
300 000 × taux d'exercice (12 %) × 12/12 = 36 000 F
Frais de dossier D'EXERCICE ..... 9 000 F

COÛT TOTAL DU CRÉDIT = 36 000 + 9 000 = 45 000 F
TOTAL À REMBOURSER = 300 000 + 45 000 = 345 000 F
MENSUALITÉ = 345 000 ÷ 12 = 28 750 F

Comparaison au comptant : payer comptant coûte
300 000 F ; payer à crédit coûte 345 000 F. Le
service « disposer du réfrigérateur sans attendre »
se paie donc 45 000 F — à l'emprunteur de juger,
budget en main, si ce service vaut ce prix.
Question de contrôle (sans réponse dans l'offre) :
ce coût resterait-il sous le plafond légal (taux
d'usure) ? Il se vérifie dans les textes en vigueur,
jamais dans une offre commerciale.
```

À retenir

- Intérêts et frais sont de même nature économique : le coût total du crédit les additionne sans distinction de nom.
- Comparer deux crédits exige les mêmes trois nombres : coût total, total remboursé, mensualité.
- Réflexion, remboursement anticipé et plafond d'usure sont des mécanismes protecteurs dont les modalités se lisent dans les textes.

Exercice

Un consommateur fictif compare le paiement comptant d'un congélateur fictif de 200 000 F et une offre de crédit dont le seul argument affiché est « petites mensualités ». Il demande : « par rapport au comptant, combien le crédit me coûte-t-il, au juste ? » Explique pourquoi l'affiche ne permet pas de répondre, liste les éléments à exiger de l'établissement pour mener le calcul de la leçon, et formule la question supplémentaire à poser sur ce que devient le coût en cas de remboursement anticipé.

✔ Corrigé
L'affiche ne permet pas de répondre parce que la mensualité, seule, ne mesure rien : une petite mensualité peut cacher une longue durée et un coût total élevé — c'est la version crédit du prix d'appel de la leçon 2. Éléments à exiger : le capital financé ; le taux débiteur ; la durée et le nombre de mensualités ; le montant de chaque mensualité ; le détail et le montant des frais — dossier, assurance, frais annexes ; et le total effectivement remboursé. Avec ces pièces, le calcul de la leçon s'applique : intérêts selon le taux et la durée, plus les frais, égale le coût total du crédit ; la différence avec le prix comptant donne, en un nombre, « ce que coûte le crédit ». Question supplémentaire : en cas de remboursement anticipé — total ou partiel —, quels intérêts non courus sont épargnés et quels frais ou indemnités le contrat prévoit-il ? La réponse se lit dans l'offre écrite et dans les textes en vigueur ; un établissement qui refuse de documenter ces points donne, par ce refus même, une information décisive. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les recours du consommateur et les associations de consommateurs

Un droit sans recours est une affiche. Le parcours du consommateur lésé suit une gradation que la pratique ordonne de la réponse la moins coûteuse à la plus contraignante. Premier temps, presque toujours le plus fécond : la réclamation auprès du professionnel — le retour au magasin, facture à l'appui, en énonçant le problème et la solution attendue : réparation, remplacement, remboursement selon la nature du défaut et ce que prévoient les textes et le contrat. La plupart des litiges de consommation s'éteignent là, parce que le commerçant a intérêt à sa réputation autant que le client à son argent. La réclamation gagne à être consignée : un écrit, même simple, transforme une conversation niée en dossier daté.

Deuxième cercle : les appuis organisés. Les associations de consommateurs remplissent trois fonctions que la leçon distingue : informer — elles publient guides et alertes et éduquent le public acheteur ; assister — elles aident le consommateur isolé à formuler sa réclamation, à réunir ses pièces et à négocier, corrigeant ainsi le déséquilibre d'enjeu décrit en leçon 1 ; agir — elles peuvent, selon les cadres applicables, porter en justice la défense d'intérêts collectifs de consommateurs, par exemple contre une clause abusive ou une pratique répétée qui lèse des milliers d'acheteurs à la fois. À côté, le contrôle administratif — l'administration chargée de la surveillance du marché et de la protection du consommateur — reçoit les signalements, contrôle les professionnels, et peut faire cesser les pratiques et manquements dans les formes prévues par les textes : le consommateur qui signale protège aussi les acheteurs suivants.

Dernier cercle : le juge, et avant lui les modes alternatifs de DRO-L2-19 — médiation et conciliation, particulièrement adaptés aux litiges de consommation par leur souplesse et leur faible coût. Devant le juge, le consommateur demande l'exécution des droits étudiés dans le cours : écarter la clause abusive, réparer le dommage du produit

défectueux selon DRO-L2-02, sanctionner la pratique trompeuse dont il a été victime. La charge de la preuve s'y aménage autour des pièces que tout le cours a appris à conserver : facture, contrat, affiche ou annonce, écrits de réclamation. Le parcours est donc moins une échelle de sanctions qu'un système : réclamer, s'appuyer, signaler, puis faire trancher — chaque étage nourrit le suivant, et l'immense majorité des dossiers bien tenus se règlent avant le dernier.

L'essentiel
Recours en parcours gradué : réclamation documentée au professionnel, appui des associations (informer, assister, agir), signalement au contrôle administratif, puis MARC ou juge. Les pièces conservées à chaque étape — facture, contrat, écrits — font la force du dossier au suivant.

Exemple — Parcours complet d'un recours fictif — un téléphone qui s'éteint tout seul

```
PARCOURS D'EXERCICE — personnes, boutique et produit fictifs.

FAIT DÉCLENCHEUR : le téléphone « SankaPhone » (marque
fictive), acheté par M. T. chez « Zambougou Électro »
(boutique fictive), s'éteint seul plusieurs fois par
jour dès les premiers usages. Facture conservée.

ÉTAPE 1 — RÉCLAMATION. M. T. retourne à la boutique,
téléphone et facture en main ; il expose le défaut et
demande, par écrit daté dont il garde copie, la
réparation ou le remplacement de l'appareil.
ÉTAPE 2 — RÉPONSE INSUFFISANTE. La boutique propose
un « dépannage » payant en accusant une mauvaise
utilisation, sans examiner l'appareil. M. T. refuse
et consigne ce refus dans un second écrit.
ÉTAPE 3 — APPUI ASSOCIATIF. Une association de
consommateurs (fictive) aide M. T. à reformuler sa
demande : défaut présent dès les premiers usages,
appareil non conforme à l'usage attendu ; elle
accompagne la réclamation d'un courrier argumenté.
ÉTAPE 4 — SIGNALEMENT. L'association transmet aussi
le dossier au contrôle administratif : d'autres
acheteurs du même modèle s'étaient signalés — la
dimension collective justifie la surveillance.
ÉTAPE 5 — ISSUE AMIABLE. La boutique, dossier complet
en face, examine enfin l'appareil, reconnaît le
défaut de série et remplace le téléphone. Le
litige s'éteint sans juge — parcours réussi : chaque
étape a produit la pièce qui a fait aboutir la
suivante.
```

À retenir

- La réclamation écrite et datée est le premier recours : elle règle la plupart des litiges et constitue le dossier des autres.

• Les associations corrigent le déséquilibre d'enjeu : informer, assister l'isolé, agir pour l'intérêt collectif.

• Le signalement au contrôle administratif dépasse le cas individuel : il protège les acheteurs futurs du même produit.

Exercice

Une consommatrice fictive a acheté un sac présenté comme « cuir véritable » qui s'avère être en matière synthétique. Elle veut « aller directement en justice » sans être jamais retournée à la boutique, et elle a jeté sa facture. Conseille-la en juriste : ordonne son parcours selon la gradation de la leçon, identifie le fondement de sa demande dans les chapitres du cours (plusieurs réponses sont possibles : discute-les), et évalue ce que la perte de la facture change — et ne change pas — à son dossier.

✔ Corrigé
Parcours conseillé : commencer par la réclamation écrite à la boutique, en demandant la reprise du sac et le remboursement — la voie amiable est la plus rapide et elle constitue le dossier ; en cas de refus, s'appuyer sur une association de consommateurs et signaler le dossier au contrôle administratif ; à défaut d'issue, médiation ou juge. Fondements discutés : au premier chef, la pratique trompeuse par action de la leçon 5 — une affirmation matérielle fausse sur la composition, qualité substantielle du produit, propre à altérer la décision du consommateur moyen ; s'y ajoute le manquement à l'obligation d'information de la leçon 2, dont la présente affaire est la forme aggravée ; le terrain contractuel — le bien livré n'est pas conforme à celui convenu — peut se discuter en appoint, avec les recours de la vente étudiés dans la filière. La facture perdue affaiblit la preuve de l'achat, de son prix et de sa date, mais ne l'anéantit pas : relevé de paiement, témoignages, emballage ou annonce conservée peuvent établir la relation ; la leçon pratique est prospective — en consommation, la facture se conserve comme un titre, car elle est la clé de presque tous les recours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Chasse aux clauses abusives dans un contrat d'abonnement à internet fictif

Un opérateur fictif, « SankaNet », propose le contrat d'abonnement suivant (extraits numérotés) : (a) « L'abonnement est conclu pour une durée d'engagement librement choisie par le client entre les formules proposées au recto. » (b) « L'opérateur pourra modifier les débits, les services inclus et les tarifs à tout moment ; le client en sera informé par un message affiché sur son espace personnel. » (c) « En cas de retard de paiement, le client devra une indemnité forfaitaire égale à trois mensualités, en plus des sommes dues. » (d) « La responsabilité de l'opérateur ne pourra jamais être engagée, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d'interruption prolongée du service. » (e) « Le client peut résilier son abonnement à l'issue de son engagement, par courrier adressé au service clients. » (f) « Toute contestation relèvera exclusivement des juridictions du siège de l'opérateur, même si le client réside à

l'autre bout du pays. » Travail : applique la méthode en trois temps de la leçon 4 à chacune des clauses (b) à (f) — clause (a) est donnée comme témoin — : repère, qualifie (déséquilibre ? significatif ? justification ?), et dis la sanction encourue par les clauses abusives et le sort du contrat.

✔ Corrigé du TD 1
Clause (b) : modification unilatérale portant sur les éléments essentiels — service et prix —, le client n'étant qu'« informé », sans droit de refuser ni de sortir : le professionnel se libère de son engagement tout en maintenant celui du client ; déséquilibre significatif et injustifié → abusive. Clause (c) : indemnité forfaitaire de trois mensualités pour tout retard, sans proportion avec le préjudice d'un retard — un retard même bref vaudrait trois mensualités entières —, et sans aucune réciprocité lorsque l'opérateur est en faute : pénalité manifestement disproportionnée → abusive. Clause (d) : exonération totale et générale de responsabilité, y compris pour l'interruption prolongée du service, c'est-à-dire pour l'inexécution de l'obligation essentielle du contrat : le professionnel vend un service dont il ne répond jamais → abusive, au cœur de la notion. Clause (e) : résiliation à l'issue de l'engagement par un moyen ordinaire et identifié : charge équilibrée, procédure raisonnable → licite. Clause (f) : plus discutable en apparence, elle impose au consommateur un for éloigné quel que soit son domicile, ce qui, en pratique, dissuade ou empêche l'exercice de ses recours pour des litiges de faible montant — entrave aux recours grevant la partie faible sans justification → abusive dans la logique du cours. Sanction : les clauses abusives sont écartées — réputées non écrites — et l'abonnement survit sans elles : le client conserve son accès, libéré des charges abusives ; la clause de modification tombée, le tarif et le service convenus s'imposent à l'opérateur pour la durée de l'engagement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Le vrai prix d'un crédit — calcul complet et comparaison

L'établissement fictif « Crédit Sanka » propose à Mme B. le financement d'une machine à coudre fictive de 150 000 F, aux conditions suivantes, toutes d'exercice : taux débiteur d'exercice 10 % ; durée d'exercice de 10 mensualités ; intérêts simples calculés au prorata de la durée ; frais de dossier d'exercice 5 000 F, sans autre frais annoncé. Travail : 1) calcule les intérêts, le coût total du crédit, le total à rembourser et la mensualité, en écrivant chaque étape ; 2) compare au paiement comptant et formule, en une phrase, ce que coûte le service du crédit ; 3) Mme B. découvre ensuite, dans les conditions générales, une clause prévoyant qu'en cas de remboursement anticipé elle devra « la totalité des intérêts initialement prévus, sans réduction ». Analyse cette clause avec les outils du cours (deux leçons au moins) et dis les vérifications qu'elle commande avant signature.

✔ Corrigé du TD 2
1) Calculs : intérêts = 150 000 × taux d'exercice (10 %) × 10/12 = 12 500 F. Coût total du crédit = intérêts + frais = 12 500 + 5 000 = 17 500 F. Total à rembourser = 150 000 + 17 500 = 167 500 F. Mensualité = 167 500 ÷ 10 = 16 750 F. 2) Comparaison : comptant 150 000 F, crédit 167 500 F — phrase attendue : « le service consistant à disposer de la machine sans attendre coûte 17 500 F à Mme B., soit un peu plus d'une mensualité » ; la phrase doit énoncer le coût total, seul nombre qui mesure le crédit. 3) Analyse de la clause : elle contredit la fonction du remboursement anticipé étudiée à la leçon 6 — éteindre le crédit en épargnant les intérêts non courus — en faisant payer à l'emprunteuse des intérêts correspondant à un temps dont elle ne bénéficiera plus ; testée par la méthode de la leçon 4, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, sans justification autre que la garantie d'un rendement complet pour le prêteur, y compris sur la période non courue. Vérifications commandées : demander avant signature la règle écrite du remboursement anticipé — intérêts épargnés, frais ou indemnités éventuels —, la comparer aux mécanismes protecteurs prévus par les textes en vigueur, et contrôler que le coût complet de l'offre reste sous le plafond légal (taux d'usure) selon ces mêmes textes : un établissement qui refuse de documenter ces points s'exclut lui-même. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Audit complet d'un dossier de consommation fictif — le congélateur de M. S.

On te remet le dossier fictif suivant, à auditer de bout en bout. Pièce 1 — une affiche de la boutique fictive « Froid & Fils » : « Congélateur GrandFroid : 180 000 F, prix cassé, dernier jour ! » (l'affiche, identique, est en vitrine depuis plusieurs semaines). Pièce 2 — le bon de commande signé par M. S. : prix 180 000 F, mention « transport à la charge du client, tarif selon distance », case « garantie commerciale étendue : 12 000 F » pré-cochée et ajoutée au total sans que le client l'ait demandée. Pièce 3 — les faits : livré avec retard, le congélateur refroidit mal dès la première semaine ; la boutique répond que « les congélateurs mettent du temps à prendre » et refuse tout examen. Travail : produis une note d'audit en quatre parties — (1) information et affichage : manquements relevés sur les pièces 1 et 2 ; (2) formation du contrat : sort de la garantie pré-cochée et analyse de son ajout au total ; (3) produit et sécurité/conformité : qualification du défaut allégué et gestes attendus de la boutique ; (4) parcours de recours recommandé à M. S., gradué, avec les pièces à réunir. Chaque partie doit mobiliser la leçon correspondante du cours et conclure par la mesure concrète recommandée.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. (1) Information et affichage : l'affiche annonce un prix sans dire ce qu'il comprend — le transport, pourtant facturé, n'y figure pas : le prix total exigé par la leçon 2 n'est pas lisible avant l'achat ; le « dernier jour » reconduit depuis des semaines est faux, ce qui déplace le dossier vers la pratique trompeuse par action de la leçon 5 (urgence imaginaire). (2) Formation du contrat : la garantie pré-cochée est une option payante que le client n'a pas choisie — elle a été décidée à sa place et ajoutée à son total ; l'analyse attendue la traite comme un consentement qui n'a pas été donné sur cette prestation, à retirer du total, et comme une pratique de vente à corriger : une option se propose, elle ne se présume pas achetée. (3) Produit : un congélateur qui refroidit mal dès la première semaine n'offre pas le service légitimement attendu — conformité et attente légitime (leçons 2 et 3) ; le réflexe dilatoire de la boutique (« il faut attendre ») n'est pas un examen : gestes attendus — réception de la réclamation, diagnostic, réparation ou remplacement selon les textes et la garantie applicable. (4) Parcours : réclamation écrite datée avec copie du bon de commande et de l'affiche photographiée ; à défaut d'issue, appui d'une association de consommateurs et signalement au contrôle administratif — le dossier intéresse la surveillance du marché au-delà du seul M. S. (prix incomplet, urgence mensongère, option pré-cochée) — ; enfin médiation ou juge si le blocage persiste. Mesure concrète finale : M. S. ne doit payer ni le transport non annoncé comme tel ni la garantie non demandée, et obtenir l'examen effectif de son appareil. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une association fictive de jeunes commerçants achète, pour équiper le local qu'elle loue et où elle reçoit ses clients, un lot de chaises auprès d'un grossiste. Elle demande si elle peut invoquer les protections du droit de la consommation contre une clause du contrat de vente qui lui paraît abusive. Réponds en appliquant le test de la leçon 1 : qui achète, pour quelle finalité, et que devient l'argument « nous ne sommes pas des commerçants professionnels, nous débutons » ? Conclus sur la voie de protection éventuellement ouverte.

✔ Corrigé
Le test de la leçon 1 est finaliste : l'association achète des chaises pour équiper le local de son activité de réception de clients — l'achat entre dans le cadre d'une activité économique organisée, même associative et même débutante. Pour cet acte, l'association n'agit pas en consommatrice : la finalité est celle de son activité. L'argument du manque d'expérience confond la qualité de consommateur — une position définie par la finalité de l'acte — avec la faiblesse réelle d'une partie, qui existe aussi entre professionnels inexpérimentés et professionnels aguerris. La voie de protection n'est pas pour autant fermée : elle se cherche du côté du droit commun et commercial des contrats de la filière — clauses abusives entre professionnels selon les mécanismes du droit des obligations, déséquilibre et bonne foi étudiés en DRO-L2-01 et DRO-L2-08 — et du texte applicable au contrat, qui se vérifie ; le droit de la consommation, lui, reste réservé à la relation qu'il définit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Trois pratiques fictives te sont soumises. (i) Un vendeur d'appareils photo annonce une « offre spéciale étudiants » ouverte à tous, à un prix valable uniquement sur présentation d'une carte d'étudiant qu'il sait que la plupart des passants n'ont pas, sans le préciser dans l'annonce. (ii) Un démarcheur s'attarde longuement au domicile d'une personne âgée vivant seule, malgré deux demandes de départ, jusqu'à la signature d'un contrat d'entretien. (iii) Un commerçant vante, en riant avec ses clients, « le meilleur thé de tout Bamako ». Classe chaque pratique dans les familles de la leçon 5, en appliquant le test du consommateur moyen — ajusté, pour l'une d'elles, au public visé — et en justifiant chaque mécanisme.

✔ Corrigé
(i) Trompeuse : l'annonce attire sur un prix dont la condition déterminante — la carte d'étudiant — est tue pour le public général visé ; le consommateur moyen se déplace et décide sur une information tronquée, qu'il s'agisse d'une affirmation arrangée ou d'une omission substantielle. (ii) Agressive : la présence prolongée malgré deux refus exprimés force la liberté de décider ; le test s'ajuste au public — une personne âgée vivant seule, dont la difficulté à faire partir un visiteur est précisément le levier utilisé ; signature obtenue par épuisement, non par conviction. (iii) Licite : éloge commercial ordinaire, superlatif invérifiable que le consommateur moyen reçoit comme une emphase de vendeur, sans contenu factuel susceptible d'altérer substantiellement sa décision ; la frontière serait franchie si l'affirmation devenait mesurable et fausse — origine, composition, prix comparé inventé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

L'établissement fictif « Crédit Sanka » propose à un étudiant le financement d'un ordinateur fictif de 240 000 F : taux débiteur d'exercice 10 %, durée d'exercice de 12 mensualités, intérêts simples au prorata de la durée, frais de dossier d'exercice 6 000

F. Calcule le coût total du crédit, le total à rembourser et la mensualité, puis rédige la phrase de conseil que tu adresserais à l'étudiant, en y intégrant la comparaison au comptant et les deux vérifications protectrices du cours.

✔ Corrigé
Calculs : intérêts = 240 000 × taux d'exercice (10 %) × 12/12 = 24 000 F. Coût total du crédit = 24 000 + 6 000 = 30 000 F. Total à rembourser = 240 000 + 30 000 = 270 000 F. Mensualité = 270 000 ÷ 12 = 22 500 F. Phrase de conseil attendue, dans son esprit : « Comptant, l'ordinateur te coûte 240 000 F ; à crédit, il te coûte 270 000 F, soit 30 000 F pour le service d'en disposer sans attendre, prélevés par mensualités de 22 500 F — avant de signer, vérifie dans les textes en vigueur que le coût complet respecte le plafond légal des taux (taux d'usure), et demande par écrit ce que prévoit l'offre en cas de remboursement anticipé : intérêts épargnés et frais éventuels. » La phrase vaut par ses trois nombres et ses deux vérifications, non par un jugement sur l'opportunité de l'achat, qui appartient à l'étudiant et à son budget. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de protection du consommateur en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le critère qui décide de la qualité de consommateur est…

   A) La profession de l'acheteur

   B) La finalité de l'acte : un usage étranger à son activité professionnelle

   C) La nature du produit acheté

2. Un menuisier achète un téléviseur pour son salon familial. Pour cet achat, il est…

   A) Professionnel, car il est artisan

   B) Toujours professionnel, la qualité ne change jamais

   C) Consommateur, car la finalité est domestique

3. Le prix que le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur est…

   A) Le prix total, c'est-à-dire ce qui sera réellement payé

   B) Le prix hors tout frais, les frais étant négociables

   C) N'importe quel prix, pourvu qu'il soit affiché quelque part

4. Une clause qui permet au professionnel de modifier seul le prix et le service, sans que le consommateur puisse partir, est…

   A) Valable, car le consommateur a signé

   B) Abusive : elle crée un déséquilibre significatif sans contrepartie ni justification

   C) Abusive seulement si le prix augmente beaucoup

5. La sanction classique d'une clause abusive est…

A) L'annulation de tout le contrat, toujours

B) Une amende payée au consommateur

C) L'éviction de la clause, réputée non écrite, le contrat survivant en principe

6. Vendre un appareil reconditionné en annonçant simplement « appareil neuf » relève…

A) D'une pratique trompeuse par omission

B) D'une simple exagération publicitaire tolérée

C) Uniquement d'un manquement à l'affichage

7. Un vendeur qui revient malgré un refus clair et fait pression jusqu'à la signature commet…

A) Une pratique agressive

B) Une pratique trompeuse par action

C) Un simple démarchage insistant mais licite

8. Le taux d'usure est, dans ce cours…

A) Un taux recommandé aux banques

B) Le plafond légal des taux de crédit, dont le niveau se vérifie dans les textes en vigueur

C) Le taux moyen pratiqué sur le marché de Bamako

9. Le coût total d'un crédit à la consommation se compose…

A) Du seul taux débiteur affiché

B) Des seuls frais de dossier

C) Des intérêts et de l'ensemble des frais, quelle que soit leur appellation

10. Le premier recours recommandé au consommateur lésé est…

A) La saisie immédiate du juge

B) La réclamation documentée auprès du professionnel, facture à l'appui

C) La dénonciation publique du commerçant sur les réseaux

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le même bien change de régime selon l'usage visé : on qualifie l'acte, non la personne ni le produit.

2. Réponse C — La qualification se fait acte par acte : la finalité domestique emporte la qualité de consommateur pour cet achat.

3. Réponse A — Informer sur un prix partiel ou introuvable ne permet pas de décider : le total, ou le détail clair de ce qui s'y ajoute, est exigé.

4. Réponse B — L'abus tient au mécanisme — modification unilatérale sans sortie possible —, non au montant de la hausse survenue.

5. Réponse C — La technique protège sans détruire : le consommateur conserve le bien ou le service, libéré de la charge abusive.

6. Réponse A — Taire la nature reconditionnée, information substantielle pour décider et pour payer le juste prix, trompe par silence.

7. Réponse A — La liberté de décider est forcée, refus ignoré à l'appui : c'est le mécanisme de l'agressivité, distinct de l'erreur.

8. Réponse B — L'usure est enseignée comme une notion de plafond légal — aucun niveau n'est énoncé, il relève des textes et du cadre régional.

9. Réponse C — Intérêts et frais alourdissent de la même manière la somme finale : le coût total les additionne tous.

10. Réponse B — La gradation commence par la réclamation écrite : elle règle la plupart des litiges et constitue le dossier des recours suivants.

Résumé — les notions importantes

• La qualité de consommateur se décide à la finalité de l'acte — usage étranger à l'activité professionnelle — et le droit spécial corrige un triple déséquilibre : information, rédaction, enjeu.

• Le professionnel doit, avant la vente, une information complète et compréhensible : caractéristiques essentielles, prix total affiché, conditions ; factures et étiquettes en sont les prolongements et les preuves.

• Les produits et services doivent offrir la sécurité de l'attente légitime ; le professionnel qui découvre un danger retire, informe et rappelle, sous la surveillance du marché par l'administration de contrôle.

• La clause abusive crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; elle se traque par la méthode repérer–qualifier–sanctionner, et sa sanction l'écarte du contrat qui survit.

• Les pratiques déloyales altèrent la décision du consommateur moyen : trompeuses par action ou par omission, agressives par pression ; la comparaison loyale et l'éloge ordinaire demeurent licites.

• Le crédit se juge à son coût total — intérêts plus frais — ramifié en trois nombres : coût total, total remboursé, mensualité ; le taux d'usure est un plafond légal à vérifier dans les textes, jamais à réciter.

• Les recours se graduent : réclamation documentée, associations de consommateurs (informer, assister, agir), signalement au contrôle administratif, puis médiation ou juge — chaque étape muni des pièces de la précédente.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — DCG UE 1 FONDAMENTAUX DU DROIT - Contrats de vente, droit de la consommation et sûretés

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une séance de révision qui traverse les contrats de vente et la protection du consommateur — clauses abusives et mécanismes de retour sur un achat y figurent. Elle montre un cadre étranger détaillé : retiens les notions et la méthode, car seul le

cadre malien en vigueur fait foi pour les règles applicables.

https://www.youtube.com/watch?v=zAilS3fHFC4

Leçon 4 — Les clauses abusives - Présentation générale (1)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La présentation générale de la notion de clause abusive et de son contrôle, dans le prolongement direct de la leçon 4. Les illustrations relèvent d'un autre système de textes : la notion de déséquilibre significatif et la méthode d'analyse se retiennent, les listes et dispositions précises se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=AxBgBv-wkjI

Leçon 4 — FORMATION du CONTRAT : Comment ANALYSER la VALIDITÉ d'une CLAUSE ? | DCG UE1 / L1, L2 Droit

Chaîne : MNEMOTACTIQUES | Culture JURIDIQUE & ÉCONOMIQUE · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une méthodologie pas à pas pour analyser une clause : opposabilité, licéité, caractère abusif et sanction. Elle outille le geste central de la leçon 4 — repérer, qualifier, sanctionner — que le TD 1 met ensuite en pratique sur le contrat fictif de l'opérateur SankaNet.

https://www.youtube.com/watch?v=_CpFlcJMtWw

Leçon 7 — Consommateurs : quels sont vos droits et recours? (1re partie)

Chaîne : Bibliothèque et Archives nationales du Québec · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une conférence d'inspecteurs d'un office de protection du consommateur sur les droits et les recours, de la réclamation aux garanties. Le cadre montré est celui d'un autre pays francophone : la gradation des recours et les réflexes de dossier se transposent, les organes et règles précis se vérifient dans le cadre malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=0MGH2Vi4bmw

Leçon 7 — Régler un problème avec un commerçant

Chaîne : Option consommateurs · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un webinaire pratique sur la négociation entre un consommateur et un commerçant pour régler un différend à l'amiable. Il illustre la première étape du parcours de la leçon 7 — la réclamation argumentée — dans un contexte québécois ; les voies et organes maliens, eux, se lisent dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=vw3D4RBat94

Sources et références

- Textes maliens de protection du consommateur — le cadre national de la protection du consommateur, nommé en général dans ce cours : à consulter au Journal officiel dans leur version en vigueur, ainsi que les textes organisant le contrôle du commerce et la surveillance du marché.
- Cadre régional UEMOA et BCEAO en matière de crédit et de taux d'usure — le plafond légal des taux et l'encadrement des établissements de crédit relèvent de ce

cadre régional : consulter les publications officielles de la BCEAO et les textes en vigueur.

• Manuels universitaires de droit de la consommation et de droit des contrats spéciaux — éditions récentes disponibles en bibliothèque universitaire : demander les références à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Guides publics d'information des consommateurs publiés par les administrations de contrôle et les associations de consommateurs — documents de vulgarisation à jour, pour les démarches pratiques.

• Cours liés de la bibliothèque : DRO-L2-01 (Théorie générale du contrat), DRO-L2-02 (Responsabilité civile — produits défectueux), DRO-L2-08 (Droit commercial général OHADA — vente commerciale), DRO-L2-19 (Modes alternatifs de règlement des différends).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !